فضيلة رئيس الدائرة القضائية العامة الأولى بالمحكمة العامة بمحافظة جدة **سلمه الله**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، **وبعد:**

الموضوع: مذكرة جوابية أولى في الدعوى رقم (4771923524).
المدعي: محسن بن عبدالعزيز بن عيسى باجري، هوية وطنية رقم (1098935347).
المدعى عليهم: 1- شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، سجل تجاري رقم (1010000096).
2- محمد عبدالعزيز عيسى باجري، هوية وطنية رقم (1006392680).

إشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا ننكر صحة الدعوى وما جاء فيها من وقائع، ونوجز الإجابة فيما يأتي:

❖ الدفوع الشكلية:

- **أولًا: الدعوى غير محررة:**

إن المدعي تقدم بدعوى غير محررة، إذ لم يحرر وقائع الدعوى، ولم يحدد العلاقة التعاقدية بين الأطراف، ولما كان من شروط قبول الدعوى أن تكون محررة، واستنادًا إلى المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية: "**على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى**"؛ عليه فإن دعوى المدعي مستحقة لصرف النظر عنها لعدم التحرير.

- **ثانيًا: الدعوى مقامة من غير ذي صفة:**

لما كان المدعي قد أسس دعواه على زعم ملكيته للعقارات محل الدعوى بموجب أيلولتها إليه من مورثهم (عبدالعزيز باجري)، وطالب بإثبات ملكيته لها، وبما أنه على فرض صحة ما زعمه من ملكية المورث -رغم عدم التسليم بذلك- فإن الصفة تنعقد لجميع ورثة المورث، ولما كان من شروط قبول الدعوى أن تكون مقامة من ذي صفة وعلى ذي صفة، واستنادًا إلى المادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: "... **الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة ...، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها**"؛ عليه فإن الدعوى -والحال كذلك- حرية بعدم قبولها لإقامتها من غير ذي صفة.

- **ثالثًا: عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها:**

لما كان المدعى عليه الآخر (محمد باجري) سبق منه إقامة دعوى ضد المدعي (محسن باجري) أمام محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة والمقيدة برقم (467067900)، وتضمنت طلبات المدعي بيع العقارات محل الدعوى وتسليمه نصيبه من تركة مورثهم (عبدالعزيز باجري) -مع عدم تسليم موكلتي بأن العقارات محل الدعوى مملوكة لمورثهم-، وحكمت الدائرة برفض الدعوى؛ تأسيسًا على أن العقارات محل الدعوى ليست باسم المورث، وأن الدائرة ينحصر نظرها في المال المتحقق ملكيته للشركاء "أرفق المدعي صك الحكم ضمن مرفقات الدعوى"، واستنادًا إلى المادة (86) من نظام الإثبات: "**الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيما فصلت فيه من الحقوق**"، والمادة (1/76) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: "... **وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها**"؛ الأمر الذي يثبت به سبق الفصل في عدم ملكية المورث (عبدالعزيز باجري) للعقارات محل الدعوى، مما تكون معه دعوى المدعي لا يجوز سماعها لسبق الفصل فيها.

❖ الدفوع الموضوعية:

- **أولًا: وجوب الوفاء بالعقود والشروط وفق ما قررته الشريعة والأنظمة المرعية، وأن الأصل فيها الصحة واللزوم:**

لما كانت العلاقة التعاقدية بين موكلتي والمدعى عليه الآخر (محمد باجري) ناشئة عن اتفاقية تسهيلات ائتمانية مبرمة بتاريخ 2020/05/19م، وقدم المتمول (محمد باجري) رهنًا لصالح المديونية متمثلًا في العقارين محل الدعوى صك رقم (994117000698)، ورقم (394117000697) "مرفق الصكوك المرهونة"، كما أن الصكين مهمش عليهما بالرهن، وما زالت مرهونة لعدم سداد المديونية.

ولما كانت الرهون محل الدعوى في حدود ما توافقت عليه إرادة الطرفين دون أي تعدٍ أو تجاوز، وهذا ما يجب الوقوف عنده فالاتفاق واجب الاحترام وفق ما قررته الشريعة، واستقرت عليه أحكام القضاء قال تعالى: ﴿**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ**﴾، وقال –صلى الله عليه وسلم-: "**المسلمون على شروطهم**"، واستنادًا إلى القاعدة (10) من نظام المعاملات المدنية: "**الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم**"، والقاعدة (40) من ذات النظام: "**من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه**"، كما جاء في المادة (29) من نظام الإثبات: "**يعد المحرر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه**"، وقرر المجلس الأعلى للقضاء في مبادئه أن: "**العقود المبرمة بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف والمتعين على الطرفين تنفيذ ما ورد فيها**"[(ك ع) (3/3/13)، (1432/3/2)].

عليه يتجلى في هذه الدعوى أن المدعى عليه (محمد باجري) يسعى للتخلص من المديونية المتعلقة بذمته، مخالفًا ما جرى الاتفاق عليه في اتفاقية التسهيلات الائتمانية، وإقرار الرهن، وصكي العقار المهمش عليها بالرهن؛ وهذا نكث منه لما عُقد الاتفاق عليه، ومخالفة للشرع والنظام؛ مما تكون معه الدعوى حرية بالرد.

- **ثانيًا: الصكوك حجة قائمة بذاتها، ولا يجوز الاحتجاج بصورية ملكية العقارات محل الدعوى تجاه موكلتي:**

لما كان المدعي يدعي صورية تملك المدعى عليه الآخر (محمد باجري) وأن حقيقة ملكيته لمورثهم (عبدالعزيز باجري)؛ فإن موكلتي تؤكد على عدم جواز الاحتجاج بالصورية تجاه موكلتي، فضلًا عن كون الصكوك حجة قائمة بذاتها، ولما كانت صكوك العقارات محل الدعوى رقم (994117000698)، ورقم (394117000697) قد أثبتت ملكية المدعى عليه (محمد باجري)، كما أثبتت رهنهما لصالح المديونية، ولما كانت المحررات الرسيمة لها حجة على الكافة بما رُصد فيها كما نصت عليه المادة (26) من نظام الإثبات على أن: "**المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دوُّن فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً**"، واستنادًا إلى المادة (41) من نظام التوثيق: "**الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها**"؛ وهذا كافٍ في بيان عدم صحة الدعوى، وإسقاط دعوى صورية تملك المدعى عليه (محمد باجري) للعقارات محل الدعوى، مما تكون معه الدعوى -والحال كذلك- مستحقة للرد.

*إشارة للعقار الثالث ذي الصك رقم (794175000100) المشار إليه في دعوى؛ فإن موكلتي تطلب الاطلاع على صك العقار للتحقق منه والإجابة عما يتعلق به.

- **الطلبات:**

تأسيسًا على ما تقدم؛ فإننا نطلب من مقام الدائرة الحكم بما يأتي:

طلب أصلي: الحكم برفض الدعوى؛ لعدم تحريرها، ولإقامتها من غير ذي صفة، ولسبق الفصل فيها.

طلب احتياطي -حال السير في الدعوى موضوعًا-: رد الدعوى؛ لعدم قيامها على مستند شرعي ولا نظامي صحيح.

والله يحفظكم ويرعاكم،،

ممثل شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

حمد بن خالد القاسم